

法考主观题 · 易错点答题模板与知识点

(从避坑清单提炼 · 考前速查 / 临场对照)

速查总表

易错点	考场答题模板（一句话）	核心知识点
物权请求权前提不清	先定性"谁是物权人"，非物权人只能走债权救济	第235条 / 第577 · 1165 · 985条
善意取得要件漏项	四要件逐条列+事实归入，少一个少一块分	第311条
混合担保顺序/放弃后果	先分"谁提供物保"，债务人自身物保优先；放弃则第三人在范围内减免	第392 · 409② · 435 · 700条
概念混淆（范围/财产、交付/登记、负担/处分）	考前背清三组区分，动笔即点明	第389 · 403 · 404 · 597条
只引规则不代入案情	每条规则后必跟"→故本案中…"	踩点给分制（通用）
考点混淆/不分层	每问只答本问；多主体各起一段	请求权基础思维 / 第465条
错别字与术语不严谨	保证人≠抵押人/出质人；戌勿写成	保证/抵押/质押概念区分

详细卡

易错点 1：物权请求权前提不清（非物权人主张原物返还）

易错表现

① 甲对乙主张"物权返回权"（乙已不占有、丙是所有权人）；② 乙向丙、丁主张损害赔偿（乙非物权人）。
对应错题：善意取得 Q4、诊断题 Q3。

考场答题模板

1. **先定性主体身份**：谁享有物权（所有权/他物权）？谁是占有人？2.
再定请求权基础：原物返还请求权（第235条）前提是"所有权人 vs
无权占有人"；非物权人不得主张，只能走债权救济。3.
句式："甲系该画所有权人，丙基于善意取得取得所有权后，甲丧失所有权 →
甲对乙无物权返还前提（乙非占有人、甲非物权人），甲只能依借用合同向乙主张违约/侵权/不当得利。"

涉及知识点

- 第235条 原物返还请求权（所有权人→无权占有人）
- 善意取得第311条（受让人原始取得，原权利人丧失物权）
- 债权救济三路径：违约第577条 / 侵权第1165条 / 不当得利第985条
- 框架位置：民法框架·物权编 / 模板2（善意取得）

易错点 2：善意取得要件漏项

易错表现

四要件（无权处分 / 善意 / 合理价格 / 交付）列不全，常漏"善意"或"合理价格"。对应错题：善意取得 Q2（首答漏善意，次答漏无权处分前提与合理价格）。

考场答题模板

1. 遇"无权处分 + 第三人取得"案情，**强制四要件逐条列出 + 每条事实归入**。2. **句式**："依善意取得制度（第311条），须：①转让人无权处分（本案乙为借用人、非所有权人）；②受让人善意（丙不知情）；③以合理价格转让（75万≈市价80万）；④动产已交付（乙已交付画）。四要件齐备，丙取得所有权。"3.
检查点：写完数一遍——四个要件是否都在？每条是否跟了本案事实？

涉及知识点

- 第311条 善意取得（四要件）
- 第143条 民事法律行为效力（负担行为有效）
- 第597条 无权处分合同效力（合同有效，物权变动效力待定）
- 框架位置：民法框架·物权变动 / 模板2

易错点3：混合担保顺序及放弃债务人自身物保的后果

易错表现

① 不先就债务人自身物保实现；② 放弃债务人自身物保后称"第三担保人责任不变"。对应错题：担保综合 Q2、Q4。

考场答题模板

1. **先分"谁提供物保"**: 债务人自己 vs 第三人。2.

顺序: 有债务人自身物保的，债权人应先就该物保实现（第392条）；不足部分再就第三人物保/人保任选。3.

放弃后果: 债权人放弃**债务人自己**提供的物保 →

其他担保人（第三人）在放弃权利的范围内**相应减轻或免除**担保责任（第409条第2款 /

第435条）；非不变、非全免。4. **句式**: "甲（债务人）自提供字画质权，乙应先就字画实现债权；丙、丁、戊为第三人担保，乙可任选。若乙放弃甲字画优先受偿，则丙、丁、戊在乙放弃的优先受偿权价值范围内相应免除担保责任。"

涉及知识点

- 第392条 混合担保清偿顺序（债务人自身物保优先）
- 第409条第2款 / 第435条 放弃担保物权的后果
- 第700条 保证人追偿（向债务人）
- 担保制度解释第13条 担保人之间未约定相互追偿则无权分担
- 框架位置：民法框架 · 担保编 / 模板1（担保综合）

易错点4：概念混淆（担保范围/担保财产、质权交付/抵押登记、负担/处分行为）

易错表现

① "担保范围"写成"房屋价值"（实为担保财产）；② 质权说"办理登记才优先受偿"（质权看交付）；③ 合同效力与物权变动搅一起。对应错题：担保综合 Q1、善意取得 Q1。

考场答题模板

（考前背清三组区分）：1. **担保范围 vs 担保财产**: 范围是"担保哪些债权"（法定：主债权+利息+违约金+损害赔偿金+保管担保财产+实现担保物权费用，第389条）；财产是"拿什么担保"（房屋/车/字画）。2. **质权交付 vs 抵押权登记**: 动产质权自**交付**设立（第429条）；抵押权自**登记**设立（第402条，不动产/车辆等）。3. **负担行为 vs 处分行为**: 合同有效（负担）≠ 物权变动（处分）；无权处分合同仍有效（第597条），物权变动效力待定。4. 动笔时**先点明概念**，再代入。

涉及知识点

- 第389条 担保范围
- 第402条 抵押权登记设立 / 第429条 质权交付设立
- 第597条 无权处分合同效力
- 框架位置：民法框架 · 担保编 / 物权变动

易错点 5：只引规则不代入案情（理由链断裂）

易错表现

写完"依第392条……"就停，不给本案具体结论（如"先甲字画、再任选丙丁戊"）。对应错题：担保综合 Q2、善意取得 Q1。

考场答题模板

1. 结构铁律：**结论先行 → 制度/法条 → 要件 → 事实归入 → 本案结论**。
2. 每引一条规则，必落一个本案判断：**" → 故本案中，___"。
3. 自检：阅卷人看"关键词 + 逻辑链"，只引法条无归入 = 没分。

涉及知识点

- 众合主观题答题铁律（踩点给分、大小前提合写）
- 纯法条题须写全要件情形，案情融合题写全要件+事实归入（条号可省）
- 框架位置：答题模板库 · 通用踩分铁律

易错点 6：考点混淆 / 不分层（不同问、不同主体法律关系搅一起）

易错表现

① 问1的善意取得写进问2；② 丙、丁法律关系不同却写一段。对应错题：善意取得 Q1、诊断题 Q3。

考场答题模板

1. **每问只答本问考点**，不把上一问的结论当本问理由。
2. **多主体各起一段**：丙、丁分别分析，每段独立"结论 → 依据 → 要件 → 归入"。
3. 动笔前先列："本案有几个法律关系 / 几个主体？"逐个击破。

涉及知识点

- 请求权基础思维（逐一检索、排除可能的请求权基础）
- 第465条 合同相对性
- 物权请求权主体限定（非物权人无物权请求权）
- 框架位置：答题模板库 · 通用铁律（分层说理）

易错点 7：错别字与术语不严谨

易错表现

① 戊（当事人）写成戌（shù，防守）；② 把抵押人/出质人叫"保证人"。对应错题：担保综合全卷。

考场答题模板

1. **保证人 = 人保**（保证合同）；**抵押人/出质人 = 物保**（担保物权）。勿混称"其他保证人"指物保人。
2. 写完扫一遍专有名词：戊/己/庚/辛 等天干；保证/抵押/质押 概念。

涉及知识点

- 第681条以下 保证（人保）
- 第394条以下 抵押 / 第425条以下 质押（物保）
- 框架位置：民法框架 · 担保编概念